

1500431-71.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123023/2022 - 2º Distrito Policial de Lorena, 24781980 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2123023 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEINRICH LUDVIG

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500431-71.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-71.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123023/2022 - 2º Distrito Policial de Lorena, 24781980 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2123023 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEINRICH LUDVIG

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de HEINRICH LUDVIG, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 329, caput, do Código Penal (fls. 76/77).

A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls. 80/81). Citado (fls. 96), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 105).

Audiência de instrução e julgamento foi realizadas, ocasião em que foram ouvidas

testemunhas, e realizado o interrogatório do acusado. Após, as partes realizaram debates orais (fls. 134/135).

O Parquet requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia; enquanto a defesa pugnou pela sua absolvição, sustentando um quadro de insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 06/07), boletim de ocorrência (fls. 29/31), auto de exibição e apreensão (fls. 17), fotografias (fls. 21/23), laudo de constatação provisória (fls. 33/35) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 69/71), com resultados positivos para "tetrahydrocannabinol - THC - maconha" e "cocaína", substâncias presentes nas listas da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, por outro lado, é segura, ao menos em relação ao delito de resistência, já que os elementos produzidos ao longo da persecução criminal não autorizam a lavratura de decreto condenatório. Senão vejamos.

O policial militar Tiago Soares de Freitas contou que estava em patrulhamento de rotina quando visualizou o réu mexendo em algo próximo ao meio fio da via pública. Ao vê-lo, no entanto, tentou fugir, sem sucesso, porém. De acordo com o depoente, o acusado ofereceu resistência, dificultando a abordagem, sendo necessário o uso de força moderada. Após, retornou ao local onde Heinrich fora visto mexendo inicialmente, achando naquele lugar as drogas apreendidas. Já na posse do réu foi encontrado dinheiro (R\$ 1,50), em seu bolso. Afirmou que o acusado dissera ser faccionado, e que iria "cobrá-los" (sic), em tom de ameaça. Questionado, disse que já o conhecia por envolvimento anterior no tráfico de drogas.

Seu companheiro de farda, Zaqueu Siqueira Azarias, fez eco às suas declarações.

Por sua vez, o réu alegou inocência. Contou que ao sair da casa de sua mãe, situada próxima a uma "boca de fumo", passou a procurar entorpecentes para usar. Disse que não encontrou nenhum traficante, e quando andava normalmente, os policiais militares chegaram lhe abordando e agredindo. Negou que estivesse mexendo no meio fio e, conseqüentemente, a posse dos entorpecentes apreendidos, e ainda, a alegada ameaça aos agentes da lei. Afirmou que não conhecia os policiais militares até aquele dia, e que costumava comprar entorpecentes sem dinheiro para quitar no final de semana, quando recebia. Ao final, negou que integrasse alguma facção criminosa.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. É indiscutível a apreensão dos narcóticos e do numerário (R\$ 1,50), este último, encontrado na posse do acusado.

Contudo, a responsabilidade pelos narcóticos não restou suficientemente comprovada.

Não se está aqui, obviamente, a duvidar da atuação dos dedicados e competentes agentes policiais.

Ocorre que o caso, ora em apreço, destoa daqueles ordinariamente julgados nesta Vara Criminal, apresentando nuances que enfraqueceram a prova acusatória com relação ao tráfico de drogas.

Decerto, conforme sinalizado pelas provas orais, a despeito de ser flagrado pelos policiais militares mexendo no local onde encontradas as drogas (sete porções de "maconha" e oito pinos de "cocaína", em um total de quarenta gramas), o réu não foi visto praticado ato precedente que pudesse indicar a finalidade mercantil daquelas, como conversa com terceiros (usuários), por exemplo. Além disso, Heinrich não era alvo de investigação pretérita, ainda que informal por parte da polícia, já que a presença dos agentes públicos naquele local se deu aleatoriamente. Como se não bastasse, o dinheiro encontrado em seu poder é deveras reduzido (R\$ 1,50), quase três vezes menor do valor comumente cobrado pela menor porção da droga mais barata usualmente vendida pelas ruas da cidade.

Assim, em linha de arremate, embora não se possa negar que o acusado estivesse na posse dos entorpecentes no local dos fatos, as circunstâncias acima apontadas colocam dúvidas sobre a finalidade destes, não se prestando para condena-lo pelo grave delito de tráfico de drogas. Aliás, o próprio volume total de drogas mostra-se compatível com o consumo pessoal, ainda que o réu tenha negado a posse delas, embora reconhecendo sua condição de usuário.

Portanto, o caso é de desclassificação da conduta para aquela menos grave, tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas.

Lado outro, mesma sorte não tem o acusado em relação ao delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal.

Conforme visto, os policiais militares foram enfáticos ao dizerem que o réu se opôs à execução de ato legal, chegando a entrar em luta corporal com eles, tudo com a finalidade de evitar sua iminente abordagem, fato sequer negado por ele.

Registre-se, outrossim, que o delito não exige para sua configuração que a violência empregada acarrete lesões corporais ao agente público.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência ativa. Violência empregada contra o corpo do policial. Desnecessidade de constatação de lesão corporal. Desacato. Configuração. Elemento subjetivo do tipo penal caracterizado. Condenação bem decretada e dosada, considerando os antecedentes do réu - Controle de convencionalidade realizado pelo superior tribunal de justiça que não tem o condão de afastar a tipificação penal. APELO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500052-62.2019.8.26.0516; Relator (a): Rafaela D Assumpção Cardoso Gliocche; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Roseira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (Sublinhado meu).

Portanto, em relação ao crime de resistência, o caso é de condenação.

Passo à dosimetria.

A) Artigo 28 da Lei de Drogas:

Por se tratar de réu com passado penal relevante (p. 25/28), aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses.

B) Artigo 329, caput, do CP:

O réu não possui maus antecedentes, já que seu único registro desabonador configuradora a reincidência (fls. 122), mostrando-se normais à espécie as demais circunstâncias judiciais. Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 meses de detenção.

Na segunda fase, à luz da já mencionada reincidência (autos nº 1500104-34.2019.8.26.0621 – fls. 122), majoro a pena em 1/6 (um sexto), para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, aqui tornada definitiva, por não haverem outras circunstâncias a serem valoradas.

O regime inicial de cumprimento seria o semiaberto, à luz do seu passado desfavorável. Todavia, na forma do artigo 387, § 2º do CPP, abato seu tempo de prisão cautelar, estabelecendo o regime inicial aberto.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar HEINRICH LUDVIG, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto; e desclassificando a conduta originariamente capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela menos gravosa, prevista em seu artigo 28, caput, aplica-lo a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses.

Faculto o apelo em liberdade, em razão do regime inicial, ora aplicado. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição, bem como também da amostra, do artigo 72, da Lei 11.343/06, somente após o trânsito em julgado.

Com relação ao dinheiro, intime-se o réu para levantá-lo. Não sendo o valor reclamado no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverá ser revertido ao Funad.

Sem custas, ex vi legis.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Transitada tal como lançada, tornem os autos conclusos para extinção da pena corporal aplicada ao acusado pelo seu integral cumprimento.

P.I.C

Lorena, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA